

Nr. 136 Der Reichskommissar für Preisüberwachung an Hitler. 4. April 1935

R 43 II/386, Bl. 6 *Original*¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Rundfunkentstörungsgesetzes]

Der Herr Reichswirtschaftsminister und Preußische Minister für Wirtschaft und Arbeit hat mich über den Entwurf zu einem Rundfunkentstörungsgesetz um terichtet². In diesem Gesetz ist eine allgemeine Entstörungspflicht für Anlagen, Einrichtungen und Geräte vorgesehen, die Rundfunkstörungen verursachen. Die Verpflichtung zur Entstörung trifft den Besitzer oder Benutzer der störenden Anlage.

Eine Verbesserung des Rundfunkempfangs durch Beseitigung der Störungsmöglichkeiten ist erwünscht. Dieser Wunsch darf aber nicht über die Tatsache hinwegführen, daß die Belastung der Besitzer und Benutzer von störenden Anlagen mit den Entstörungsvorkehrungen nicht übersehbar ist. Irgendwelche Belastungen entstehen. Sie können namentlich für große Unternehmungen, insbesondere elektrische Bahnen (Straßenbahnen), außerordentlich hoch sein.

Zur Zeit stehen die folgenden beiden Gesichtspunkte voran:

– 1.

die Preise nicht weiter steigen zu lassen, sondern nach Möglichkeit zu senken. Die Folgen einer Preissteigerung für den Binnenmarkt (Lohnsteigerung) und für den Außenmarkt sind bekannt³.

– 2.

die deutsche Ausfuhr zum Zwecke der Beschaffung von Rohstoffen und zur Beschäftigung von Arbeitern zu festigen und zu heben⁴.

Es ist bereits augenblicklich schwierig, diese beiden vordringlichsten Aufgaben miteinander zu verbinden. Ich darf auf meinen gestrigen mündlichen Vortrag⁵ Bezug nehmen.

Angesichts dieser Tatsache halte ich es nicht für vertretbar, irgendwelche weiteren Belastungen der Wirtschaft zu schaffen, zumal beispielsweise die Straßenbahnen sich in einem schweren Existenzkämpfe befinden.

Somit bleiben folgende beiden Möglichkeiten übrig:

– 1.

entweder wird der ganze Gesetzentwurf aus den vorgenannten höhergeordneten Gesichtspunkten zurückgestellt oder

– 2.

Reichspost oder Reichsrundfunk übernehmen die Kosten der von ihnen verlangten Entstörung.

Das letztere hätte in diesem Falle den großen Vorzug, daß derjenige, der eine Anordnung erläßt, auch die finanzielle Verantwortung für ihre Auswirkung übernimmt. Diese Verantwortung führt von selbst zu vorheriger pfleglichster Überlegung über das Maß des zu Verlangenden.

¹ Abschriften in: R 5/22, unfol.; R 4701/20580, unfol.

² Dok. Nr. 99.

³ Hierzu u.a. auch die Ausführungen Goerdelers in Dok. Nr. 153.

⁴ Vgl. Dok. Nrr. 123 und 174.

⁵ Nicht ermittelt.

Somit bleibt nur noch die Frage zu prüfen, ob nicht ein Gesetz zweckmäßig wäre, das sich darauf beschränkt, bei Neuerrichtung von elektrischen Anlagen den Einbau von Entstörungsvorrichtungen zu verlangen, die ohne Mehrbelastung des Betriebes eingebaut werden können. Für ein solches Gesetz ist aber die technische Entwicklung noch nicht reif, weil zur Zeit noch keine genügende Klarheit besteht, ob bei der Errichtung einer elektrischen Anlage Störungen eintreten werden und welcher Art diese sein können. Es kann also immer erst nach Inbetriebnahme einer Anlage festgestellt werden, was notwendig ist. Man wird also abwarten müssen, bis die Technik so weit fortgeschritten ist, daß sie eine sichere Wahl der Entstörungsvorrichtungen von vornherein ermöglicht.

Goerdeler⁶

⁶ Auf die Eingabe Goerdelers erbat MR Willuhn zunächst vom RPM ein Exemplar des der Rkei bislang unbekannten GesEntw.; R 43 II/386, Bl. 7. Am 30. 4. 35 übersandte MD Gieß/RPM diesen Entwurf nebst anderen Unterlagen und bezog in ziemlich scharfem Ton Stellung (ebd. Bl. 8–11), ausgehend von dem Vorwurf, durch Goerdelers Intervention seien die laufenden Verhandlungen mit den beteiligten Ministern „in eine neue Lage gekommen, ohne sie aber sachlich zu klären und zu fördern. Die Eingabe des Herrn Reichskommissars für Preisüberwachung vom 4. April ist insofern ein Novum, als der Herr Reichskommissar, den Gepflogenheiten im Behördenverkehr entgegen, es unterlassen hat, sich zunächst an mich zu wenden und eine Besprechung der Angelegenheit mit mir herbeizuführen“. Zu der befürchteten Überlastung der Wirtschaft und einer Störung des Preis- und Lohnniveaus könne das Gesetz gewiß nicht führen. Im Gegenteil werde die Reichspost auch zukünftig für Entstörungsmaßnahmen an Straßenbahnen und in Privatfirmen Beihilfen zahlen (Gesamtaufwand hierfür 1933–35: 11,3 Mio RM). Sie müsse indes auch von der Elektrizitätswirtschaft, die zwar gegen das Gesetz Sturm laufe, aber durchaus nicht notleidend sei, eine anteilige Kostenübernahme erwarten. Jedoch verblieb Goerdeler auch nach einer Unterredung mit Gieß bei seiner Ablehnung, indem er eine Rückwirkung des Entstörungsaufwands auf Preise und Kaufkraft für schlechterdings unausweichlich erklärte, weil die kommende Exportumlage die Industrie „so weit in Anspruch nehmen [werde], daß irgendwelche Reserven für neue Verpflichtungen nicht mehr in Betracht kommen“; Goerdeler an Gieß, 9. 5. 35, ebd. Bl. 49. Der RPM zog daraufhin den GesEntw., der noch im Apr. 1935 in eine – wie man hoffte – kabinetsreife Form gebracht worden war (ebd. Bl. 21–25, 33–35; R 4701/20580), mit Schreiben an die Ressorts vom 18. 6. 35 faktisch zurück, indem er sich damit beschied, die Besprechungen über ihn „zur gegebenen Zeit wieder aufzunehmen“; R 5/22.

Eine Neuvorlage erfolgte erst am 2. 1. 39 in der Fassung eines generell auf Funkanlagen (also auch auf solche der Wehrmacht, Luftfahrt und Polizei) ausgedehnten, ansonsten aber weitgehend analogen „FunkentstörungsG“. Die genauen Umstände der Wiederaufnahme sind nicht ersichtlich; möglicherweise gedachte der RPM die Gunst der Stunde zu nutzen, nachdem sich sogar Hitler nach der Elektrifizierung der Bahnstrecke München – Salzburg 1938 ungehalten gezeigt hatte über gravierende Störungen des Rundfunkempfangs auf dem Obersalzberg. Auch diesem Entwurf war indes kein Erfolg beschieden: Der RJuM monierte rechtliche Unklarheiten, widersprach v.a. dem Ausschluß aller bürgerlich-rechtlichen Ansprüche und des Rechtswegs gegen Anordnungen der Entstörungsstelle im RPM; der RIM (Kommunalabteilung) bestritt den behaupteten absoluten Vorrang eines ungestörten Rundfunkempfangs vor anderen wirtschaftlichen Interessen. Nach Kriegsbeginn wurde das Projekt nicht weiterbetrieben und endgültig zu den Akten gelegt. Material hierzu in R 43 II/386, Bl. 97–122; R 3001/10796, Bl. 233–276; R 4701/20580.

Zitierhinweis

Nr. 136 Der Reichskommissar für Preisüberwachung an Hitler. 4. April 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d136>